

เอกสารสมมติเพื่อการฝึกอบรม — ไม่ใช่เอกสารจริงของบริษัท ตัวเลข ชื่อบุคคล ชื่อลูกค้า และเหตุการณ์ทั้งหมดแต่งขึ้น ห้ามนำไปใช้อ้างอิงในงานจริง

ประกาศ (ฉบับสมมติเพื่อการฝึกอบรม)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์ยา

และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. 2568

คำเตือน: ประกาศฉบับนี้ไม่มีอยู่จริง จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารฝึกอบรมเท่านั้น ห้ามนำไปอ้างอิงเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในทุกรณณ

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานข้อร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ยาและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. 2568"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรายงานข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. 2562 และให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ในประกาศนี้

- "ผู้รับอนุญาต" หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
- "ข้อร้องเรียน" หมายความว่า การแจ้งข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยในคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยา ที่ได้รับจากบุคคลภายนอกหรือจากภายในองค์กร
- "ข้อร้องเรียนวิกฤต" หมายความว่า ข้อร้องเรียนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลอมปน การระบุฉลากผิดที่มีผลต่อขนาดยา และการปนเปื้อนที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ
- "ข้อร้องเรียนสำคัญ" หมายความว่า ข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ไม่ถึงระดับที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
- "ข้อร้องเรียนเล็กน้อย" หมายความว่า ข้อร้องเรียนที่ไม่กระทบคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
- "ข้อร้องเรียนซ้ำ" หมายความว่า ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะของข้อบกพร่องอย่างเดียวกัน ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน ไม่ว่าจะป็นรุ่นผลิตเดียวกันหรือต่างรุ่นผลิต

ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องกำหนดผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างชัดเจน

หมวด 2 การรับและบันทึกข้อร้องเรียน

ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตต้องบันทึกข้อร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับ ไม่ว่าจะได้รับด้วยวิธีใด ภายในหนึ่งวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข้อ 7 บันทึกข้อร้องเรียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- เลขที่อ้างอิงข้อร้องเรียนซึ่งไม่ซ้ำกัน
- วันที่ได้รับแจ้ง และช่องทางที่ได้รับแจ้ง
- ชื่อผลิตภัณฑ์ ความแรง รูปแบบยา และเลขที่รุ่นผลิต

- รายละเอียดของข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้ง
- การจำแนกระดับความรุนแรงตามข้อ 12 และเหตุผลของการจำแนก
- ชื่อผู้รับผิดชอบการสอบสวน และวันที่เปิดการสอบสวน
- ผลการสอบสวน สาเหตุราก และมาตรการแก้ไขและป้องกัน
- วันที่ปิดเรื่อง และเลขที่อ้างอิงมาตรการแก้ไขและป้องกัน

ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตต้องจำแนกระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนภายในสองวันทำการ นับแต่วันที่บันทึกตามข้อ 6

ข้อ 9 ในกรณีที่ยังไม่สามารถจำแนกระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ให้จำแนกในระดับที่สูงกว่าไว้ก่อน และทบทวนเมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อ 10 ผู้รับอนุญาตต้องเปิดการสอบสวนข้อร้องเรียนวิกฤตภายในสองวันทำการ ข้อร้องเรียนสำคัญภายในห้าวันทำการ และข้อร้องเรียนเล็กน้อยภายในสิบวันทำการ นับแต่วันที่จำแนกระดับความรุนแรง

ข้อ 11 ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ปิดเรื่อง

หมวด 3 การจำแนกระดับความรุนแรงและกรอบเวลาการรายงาน

ข้อ 12 ให้จำแนกข้อร้องเรียนเป็นสามระดับ คือ ข้อร้องเรียนวิกฤต ข้อร้องเรียนสำคัญ และข้อร้องเรียนเล็กน้อย ตามนิยามในข้อ 4

ข้อ 13 ผู้รับอนุญาตต้องรายงานข้อร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้

ระดับความรุนแรง	กรอบเวลารายงานครั้งแรก	กรอบเวลารายงานผลการสอบสวน	ช่องทางรายงาน
ข้อร้องเรียนวิกฤต	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่จำแนกระดับ	ภายใน 30 วันนับแต่วันรายงานครั้งแรก	ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ
ข้อร้องเรียนสำคัญ	ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่จำแนกระดับ	ภายใน 60 วันนับแต่วันรายงานครั้งแรก	ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อร้องเรียนเล็กน้อย	รวมในรายงานสรุปรายไตรมาส	รวมในรายงานสรุปรายไตรมาส	รายงานสรุปรายไตรมาส

ข้อ 14 ในกรณีที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาตามข้อ 13 ผู้รับอนุญาตต้องรายงานความคืบหน้าพร้อมเหตุผลของความล่าช้าและกำหนดเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ 15 ผู้รับอนุญาตต้องกำหนดเกณฑ์การยกระดับเรื่องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องยกระดับเรื่องเป็นการสอบสวนเชิงระบบเมื่อได้รับข้อร้องเรียนซ้ำ ตั้งแต่สามเรื่องขึ้นไปในผลิตภัณฑ์เดียวกันภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน ไม่ว่าข้อร้องเรียนแต่ละเรื่องจะจำแนกอยู่ในระดับใด

ข้อ 16 การยกระดับเรื่องตามข้อ 15 ต้องมีการประเมินความจำเป็นในการระงับการจำหน่าย หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และต้องบันทึกผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 17 ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเมื่อมีการยกระดับเรื่องตามข้อ 15 ภายในห้าวันทำการ

ข้อ 18 การจำแนกระดับความรุนแรงและการยกระดับเรื่องต้องได้รับการทบทวนและลงนามรับรอง โดยผู้รับผิดชอบตามข้อ 5

หมวด 4 การทบทวนแนวโน้มข้อร้องเรียน

ข้อ 19 ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทบทวนแนวโน้มข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยทุกไตรมาส

ข้อ 20 การทบทวนตามข้อ 19 ต้องครอบคลุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- จำนวนข้อร้องเรียนแยกตามผลิตภัณฑ์ ระดับความรุนแรง และประเภทข้อบกพร่อง
- การเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การระบุข้อร้องเรียนซ้ำและผลการดำเนินการตามข้อ 15
- สถานะของมาตรการแก้ไขและป้องกันที่ยังไม่ปิด
- ระยะเวลาเฉลี่ยจากวันรับแจ้งถึงวันปิดเรื่อง

ข้อ 21 ผลการทบทวนตามข้อ 19 ต้องเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของผู้รับอนุญาต และต้องบันทึกการพิจารณาของผู้บริหารไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 22 ผู้รับอนุญาตต้องนำผลการทบทวนตามข้อ 19 ไปประกอบการทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจำปี

หมวด 5 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา

ข้อ 23 ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขั้นตอนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องทดสอบความพร้อมของระบบเรียกคืนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 24 ให้จำแนกระดับการเรียกคืนเป็นสามระดับตามความรุนแรงของความเสี่ยงต่อผู้ช้ยา

ข้อ 25 ในกรณีเรียกคืนระดับที่หนึ่ง ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่มีการตัดสินใจเรียกคืน และต้องเริ่มดำเนินการเรียกคืน ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง

ข้อ 26 ในกรณีเรียกคืนระดับที่สอง ให้แจ้งภายในสามวันทำการ และในกรณีเรียกคืนระดับที่สาม ให้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการ

ข้อ 27 ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำรายงานผลการเรียกคืน โดยระบุปริมาณที่กระจายออกไป ปริมาณที่ได้รับคืน อัตราการได้รับคืน เป็นร้อยละ และการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคืน

ข้อ 28 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนได้ถูกส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งผู้นำเข้าในต่างประเทศทุกรายภายในกรอบเวลาเดียวกับที่กำหนดในข้อ 25 และข้อ 26

ข้อ 29 การระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการชั่วคราวเพื่อรอผลการสอบสวน ไม่ถือเป็นการเรียกคืน แต่ต้องบันทึกเหตุผล ขอบเขต และระยะเวลาไว้เป็นหลักฐาน และต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในห้าวันทำการ

ข้อ 30 ผู้รับอนุญาตต้องทบทวนความเหมาะสมของการตัดสินใจตามข้อ 29 อย่างน้อยทุกสามสิบวันจนกว่าจะยุติการระงับการจำหน่าย

หมวด 6 การเก็บรักษาบันทึกและบทเฉพาะกาล

ข้อ 31 บันทึกข้อร้องเรียน บันทึกการสอบสวน และบันทึกการเรียกคืน ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์รุ่นผลิตที่เกี่ยวข้อง หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันปิดเรื่อง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

ข้อ 32 บันทึกที่จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง และต้องสามารถแสดงร่องรอยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ 33 ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้บันทึกตามข้อ 31 พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ณ สถานที่ผลิตในเวลาทำการ

ข้อ 34 ผู้รับอนุญาตที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับประกาศนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 35 ข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ แต่การทบทวนแนวโน้มตามหมวด 4 ให้เริ่มใช้กับไตรมาสถัดไปทันที

ข้อ 36 ให้ผู้รับอนุญาตประเมินความสอดคล้องของเอกสารระบบคุณภาพที่ใช้อยู่กับประกาศนี้ และจัดทำบันทึกช่องว่างที่ต้องปรับปรุงพร้อมกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

เอกสารสมมติเพื่อการฝึกอบรม — ไม่ใช่เอกสารจริงของบริษัท ตัวเลข ชื่อบุคคล ชื่อลูกค้า และเหตุการณ์ทั้งหมดแต่งขึ้น ห้ามนำไปใช้อ้างอิงในงานจริง